



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 854

**Repasses de emendas parlamentares a entidades sem fins lucrativos
diretamente pelo Poder Executivo Federal.**

Exercício de 2023 a 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgãos: Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Saúde, e Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade Auditada: Organização Popular de Articulação e Assessoria - OPARÁ

Relatório de Avaliação: 1821987

Missão

Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

A CGU avaliou a regularidade na execução dos Termos de Fomento 942659, 945687 e 964613 e do Convênio 952871 celebrados mediante recursos de emendas parlamentares individuais direcionadas à Organização Popular de Articulação e Assessoria.

A análise abrangeu a avaliação da estrutura física e de recursos humanos da OPARÁ, os mecanismos de governança existentes, a adequabilidade dos planos de trabalho, das contratações e aquisições realizadas e o atingimento das metas pactuadas.

Foi realizada visita à sede da OPARÁ e ao Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação - CEPTIC, escola localizada no município de Lauro de Freitas, onde são realizadas as aulas do Projeto PRÉ-ENEM. Além disso, foi feita a análise documental dos processos de contratação, documentos fiscais, entre outros.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Trata-se de auditoria realizada para atender a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 854), voltada à avaliação de repasses de emendas parlamentares. Este trabalho teve por escopo as emendas individuais em benefício da Organização Popular de Articulação e Assessoria - OPARÁ nos exercícios de 2023 e 2024.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

No âmbito do presente trabalho de auditoria que teve por escopo os Termos de Fomento 942659, 945687 e 964613 e o Convênio 952871, foram verificadas inconformidades relacionadas à comprovação da experiência prévia da entidade, ao dever de transparência ativa, à elaboração de planos de trabalho com falhas na especificação de metas e indicadores de desempenho, à execução dos objetos, à limitação das pesquisas de preços utilizadas nas contratações, à deficiência no monitoramento pelos órgãos concedentes, e ao potencial risco de direcionamento ou conflito de interesses em contratos.

A partir das análises feitas, foi possível concluir que, embora os objetos dos termos de fomento tenham sido majoritariamente executados, a avaliação do atingimento das metas foi comprometida pelas deficiências nos planos de trabalho e pelo monitoramento inadequado por parte dos ministérios concedentes.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
CGU	Controladoria-Geral da União
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
ENEM	Exame Nacional de Ensino Médio
MIR	Ministério da Igualdade Racial
MS	Ministério da Saúde
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
OPARÁ	Organização Popular de Articulação e Assessoria
Redesim	Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios
STF	Supremo Tribunal Federal
TCU	Tribunal de Contas da União

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
RESULTADOS DOS EXAMES	9
1. Atendimento parcial na comprovação de experiência prévia, da capacidade operacional e do dever de transparência ativa	9
2. Falhas na especificação das metas, dos indicadores de desempenho e na definição dos cronogramas nos planos de trabalho das parcerias.	11
3. Falhas na execução dos objetos, ausência de cotações para a escolha de fornecedores e potencial risco de direcionamento nas contratações	14
4. Monitoramento insuficiente por parte dos órgãos concedentes	21
CONCLUSÃO	24
ANEXOS	26
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	26

INTRODUÇÃO

Este relatório tem o objetivo de apresentar os resultados de análises realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) para atender determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854.

Na ADPF 854, o STF determinou que a CGU aferisse o cumprimento da decisão na qual trata da necessidade de observância de alguns critérios para execução das emendas parlamentares impositivas, conforme trecho transcrito a seguir:

6. A execução das emendas parlamentares impositivas, quaisquer que sejam as modalidades existentes ou que venham a ser criadas, somente ocorrerá caso atendidos, de modo motivado, os requisitos extraídos do texto da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais aplicáveis, sem prejuízo de outras regras técnicas adicionalmente estabelecidas em níveis legal e infralegal, conforme rol exemplificativo que se segue: a) Existência e apresentação prévia de plano de trabalho, a ser aprovado pela autoridade administrativa competente, verificando a compatibilidade do objeto com a finalidade da ação orçamentária, a consonância do objeto com o programa do órgão executor, a proporcionalidade do valor indicado e do cronograma de execução; b) Compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual; c) Efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, com eficiência, conforme planejamento e demonstração objetiva, implicando um poder-dever da autoridade administrativa acerca da análise de mérito; d) Cumprimento de regras de transparência e rastreabilidade que permitam o controle social do gasto público, com a identificação de origem exata da emenda parlamentar e destino das verbas, da fase inicial de votação até a execução do orçamento; e) Obediência a todos os dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas.

Assim, o presente trabalho de auditoria teve como objeto avaliar o atendimento desses critérios com ênfase na execução física e financeira de 03 Termos de Fomento e de um Convênio, selecionados por amostragem em razão da materialidade, cujos recursos foram oriundos de emendas parlamentares impositivas individuais direcionadas à Organização Popular de Articulação e Assessoria - OPARÁ (CNPJ 07.230.884/0001-10) nos exercícios de 2023 e 2024.

Conforme estatuto, a OPARÁ é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede no Município de Juazeiro – BA, quando da assinatura dos termos de fomento, e escritórios regionais nos estados de Sergipe, Alagoas, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Piauí, Distrito Federal, Tocantins, com atuação em todo território nacional. Atualmente, a sede da entidade é no município de Salvador, no estado da Bahia.

Conforme dados disponíveis no sítio eletrônico da entidade, a OPARÁ desenvolve políticas públicas e projetos sociais nas áreas de educação, saúde, lazer e trabalho, promovendo qualificação profissional e inclusão no mercado.

Em 2023 e 2024, a OPARÁ recebeu R\$ 11.431.315,00 de recursos financeiros via emendas parlamentares individuais. Esses recursos foram repassados à entidade por meio de quinze instrumentos firmados com o governo federal. Os quatro instrumentos selecionados para a avaliação somam R\$ 6.008.018,00, aproximadamente 53% do valor total recebido pela entidade, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 1-Relação da amostra de instrumentos celebrados com a OPARÁ em 2023 e 2024.

Convênio	Órgão Concedente	Vigência	Valor (R\$)
942659	Ministério da Igualdade Racial	25/09/2024	1.258.018,00
945687	Ministério do Trabalho e Emprego	05/03/2026	1.000.000,00
952871	Ministério da Saúde	01/07/2026	2.750.000,00
964613	Ministério da Igualdade Racial	24/12/2025	1.000.000,00
Valor Total			6.008.018,00

Fonte: Elaborada pela equipe de auditoria com base nas informações da Plataforma Transferegov.br <https://www.gov.br/transferegov/pt-br>

Os objetos dos termos de fomento analisados têm naturezas distintas e guardam relação com a missão da entidade, conforme descrição a seguir:

- **Termo de Fomento nº 942659 (MIR):** Cursinho preparatório PRÉ-ENEM 2023 e PRÉ-VESTIBULAR para jovens e adolescentes afrodescendentes.
- **Termo de Fomento nº 945687 (MTE):** Implantação de ações integradas de economia solidária, com estratégia de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável no estado da Bahia, visando a superação da extrema pobreza, via geração de trabalho e renda, por meio de iniciativas de economia solidária através da implantação e/ou implementação de 20 empreendimentos solidários devidamente identificados com o cadastramento e certificação.
- **Convênio nº 952871 (MS):** Ações de Vigilância em Saúde.
- **Termo de Fomento nº 964613 (MIR):** Capacitar jovens, adolescentes e adultos afrodescendentes, por meio de cursinho preparatório PRÉ-ENEM e PRÉ-VESTIBULAR 2024.

Para avaliar se os critérios estabelecidos na ADPF 854 foram observados na execução dos referidos convênios, procurou-se responder às seguintes questões de auditoria elencadas a seguir:

- 1 - A organização selecionada tem capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos que compõem a amostra?
- 2 - Os planos de trabalho (ou instrumentos congêneres) apresentados nas parcerias que compõem a amostra estão adequadamente estruturados?
- 3 - As aquisições de bens e as contratações de serviços foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis e aos dispositivos pactuados nos instrumentos e os objetos foram executados?

4 - Os mecanismos de monitoramento são adequados para assegurar que o objeto da parceria foi executado conforme planejado, e houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas?

A realização do trabalho de auditoria consistiu na análise documental, visita à sede da OPARÁ em Salvador e ao Cursinho Pré-Enem em Lauro de Freitas bem como indagação escrita e consultas à Plataforma Transferegov.br e ao endereço eletrônico da entidade, visando obter elementos e informações para realizações de testes de auditoria que buscassem evidenciar os seguintes aspectos:

- Compatibilidade entre a atuação da entidade com os objetos dos convênios;
- Experiência prévia da entidade na realização dos objetos dos convênios ou de natureza semelhante;
- Compatibilidade da estrutura física, de recursos humanos, de materiais e de equipamentos com as atividades pactuadas nos convênios;
- Existência de mecanismos e instâncias de governança para execução dos objetos pactuados e para dar transparência à aplicação dos recursos recebidos;
- Adequabilidade dos planos de trabalho com descrição do objeto de forma clara e específica e detalhamento das metas e atividades previstas;
- Existência de monitoramento contínuo da execução de atividades bem como avaliação dos resultados previstos;
- Adequabilidade dos bens adquiridos ou serviços contratados conforme previstos nos planos de trabalho;
- Existência de documentos fiscais que atestassem a aquisição dos bens ou a prestação de serviços contratados; e
- Existência de pesquisas de preços para subsidiar a comparação dos valores pagos com os valores praticados no mercado.

Nenhuma restrição foi imposta na realização dos trabalhos realizados no período de 12 de agosto de 2025 a 09 de outubro de 2025.

Os resultados das análises, incluindo achados e informações relevantes, encontram-se registrados no corpo do relatório.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Atendimento parcial na comprovação de experiência prévia, da capacidade operacional e do dever de transparência ativa.

Com o objetivo de avaliar a experiência prévia, a estrutura física e de recursos humanos e os mecanismos de governança da OPARÁ para a execução dos objetos celebrados nos Termos de Fomento que compõem a amostra selecionada, foram realizadas análises documentais e visita à sede da entidade em Salvador no estado da Bahia.

A análise baseia-se nos requisitos do art. 33 da Lei 13.019, de 31.07.2014, que estabelece que a organização deve ter, no mínimo, três anos de existência para celebrar parcerias com a União, experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante, e instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional adequadas ao cumprimento da parceria. Adicionalmente, a lei exige a presença de mecanismos de governança e a divulgação transparente da aplicação dos recursos públicos, conforme reforçado por decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.688.

Por meio de consulta ao Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, constatou-se que a entidade teve abertura do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CPNJ) em 2004, de modo que cumpre a exigência de existência há pelo menos três anos. A entidade possui as seguintes atividades conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):

Atividade principal:

- 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Atividades secundárias:

- 03.11-6-04 - Atividades de apoio à pesca em água salgada;
- 8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais;
- 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
- 9493-6/00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; e
- 9499-5/00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente.

Dessa forma, suas atividades econômicas são compatíveis com os objetos das quatro parcerias avaliadas.

Verificou-se nos processos SEI dos termos de fomento 942659, 945687 e 964613 e do convênio 952871, que a entidade havia comprovado, por meio de atestados de capacidade técnica e outras referências em experiências anteriores com projetos similares incluídos nos termos de referência relativas a ações de treinamento. Foi demonstrado também ter experiência prévia em parcerias com a Administração Pública. No entanto, em relação ao Convênio 952871, não foi mencionado no projeto, nem apresentado no Processo SEI 25000.180011/2023-90 nenhum documento comprobatório de experiência relacionada ao objeto do convênio.

Conforme será detalhado no item 3, a OPARÁ alterou a localização da execução dos Termos de Fomento 964613 e 945687, sob a alegação da violência urbana. Vale ressaltar que o público-alvo das ações são pessoas em situação de vulnerabilidade social, e é de amplo conhecimento que essas pessoas estão mais expostas à violência. Essa justificativa revela, de certa forma, in experiência da entidade em atuar com esse público, tendo em vista os desafios importantes que precisam ser vencidos por aqueles que atuam em comunidades com altos índices de violência.

Em visita à sede da entidade, verificou-se que sua estrutura física consiste em uma loja comercial equipada, no andar térreo fica a recepção, e na sobreloja há uma sala de reuniões e um pequeno depósito.

O quadro de pessoal é composto por sete colaboradores voluntários: uma psicopedagoga, uma psicóloga, uma assistente social, três apoios administrativos e uma auxiliar de limpeza, sendo que no dia da visita, a equipe foi recebida por assessor jurídico, e três contratados do projeto Pré-Enem.

Os recursos materiais foram considerados suficientes para as atividades previstas, mas, em relação aos recursos humanos, considerou-se que a entidade, mesmo diante da prática de execução dos instrumentos de forma indireta, por meio da contratação de empresas, carece de um gestor geral de projetos, que seria responsável pelo acompanhamento da execução.

O Estatuto Social da OPARÁ estabelece os principais mecanismos de governança da organização. A Assembleia Geral é definida como o órgão soberano. O Estatuto prevê ainda um Conselho Fiscal e Diretoria como órgãos responsáveis pela administração da Entidade, ambos eleitos. O documento também define a finalidade da instituição, o destino do patrimônio em caso de dissolução e a previsão de prestação de contas com observância dos princípios e normas fundamentais de contabilidade, publicidade, e realização de auditoria, além de observar no caso de recursos e bens públicos, o artigo 70 da Constituição Federal.

Assim, verifica-se, que existem mecanismos de governança instituídos. Cabe destacar que a efetiva implementação desses mecanismos de governança instituídos não foi apreciada no âmbito dessa avaliação.

A OPARÁ possui uma página de transparência em seu sítio na internet, que é facilmente identificado <https://oparabrasil.org/transparencia/>. A entidade divulga os instrumentos firmados desde 2022, com informações como: número do termo de fomento, valor do instrumento, objeto, estágio de execução e planilha com a informação do número da emenda parlamentar e autor.

É possível consultar também parte dos editais e resultados das contratações realizadas pela OPARÁ, na aba Editais e resultado, entretanto não havia informações dessa natureza para os instrumentos 945687 e 964613. Após a emissão do relatório preliminar, a entidade atualizou seu sítio eletrônico, de modo que agora constam as informações relativos aos editais e resultados dos instrumentos 945687 e 964613. Entretanto, em local distinto dos outros instrumentos, o que não facilita o acesso à informação pelo público, havendo a necessidade de padronização da forma de apresentação de informações.

Dessa forma, o detalhamento das informações necessita de melhorias para o pleno cumprimento do dever de divulgação. A análise do sítio eletrônico da entidade indica um cumprimento parcial das obrigações de transparência ativa.

Com base nas avaliações realizadas, conclui-se que a OPARÁ possui capacidade técnica e operacional parcial para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos que compõem a amostra. A organização atende aos requisitos legais de tempo de existência, possui atividades CNAE compatíveis com os instrumentos e dispõe de sede com estrutura física adequada ao modelo de execução indireta dos projetos. Seus mecanismos de governança, definidos em estatuto, fornecem uma base para o controle e a tomada de decisão.

No entanto, foram identificadas fragilidades que representam riscos à execução: a ausência de comprovação de experiência prévia em objetos de natureza semelhante em um dos quatro instrumentos analisados, cumprimento apenas parcial das obrigações de transparência ativa, alterações no plano de trabalho devido a deficiências no estudo prévio dos problemas e público-alvo das parcerias, levando a mudanças de local de execução, e por fim, verificou-se também que a ausência de profissional dedicado à gestão das parcerias eleva o risco de execução ineficiente e atraso na prestação de contas dos instrumentos.

2. Falhas na especificação das metas, dos indicadores de desempenho e na definição dos cronogramas nos planos de trabalho das parcerias.

Com o objetivo de avaliar se os planos de trabalho contêm descrições claras e específicas dos objetos, apresentam metas e atividades adequadas para alcançar os objetivos pactuados e estão estruturados em cronogramas com prazos estabelecidos, foram realizadas análises documentais.

A análise baseia-se nos requisitos estabelecidos no Art. 22 da Lei 13.019/2014, transcrito a seguir:

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

De forma geral, os objetos dos planos de trabalho estão descritos de forma clara e específica, bem como há descrição da realidade a ser impactada pelo projeto e dos resultados esperados. Entretanto, a análise dos quatro instrumentos revelou deficiências na formulação das metas e na definição de parâmetros de aferição. Verificou-se que não houve estabelecimento de

indicadores de desempenho associados que permitissem o acompanhamento da execução do plano ou a aferição do cumprimento parcial dos objetivos.

Os termos de fomento 942659 e 964613 têm como meta comum a capacitação de jovens, adolescentes e adultos afrodescendentes e como principal resultado esperado “que os jovens negros que participam desses cursos tenham um melhor desempenho no ENEM e, conseqüentemente, tenham mais chances de ingressar no ensino superior, reduzindo a desigualdade educacional”.

No entanto, esses instrumentos não apresentaram parâmetros de avaliação de resultados mensuráveis e correlacionados à meta, como por exemplo a quantidade de pessoas capacitadas, de alunos evadidos, ou de alunos aprovados. Trouxe como resultado de avaliação parâmetros referentes à execução do plano como cumprimento de carga horária, visitas periódicas e disciplinas ofertadas.

Sob o aspecto dos mecanismos de monitoramento previsto nos instrumentos, foi estabelecida a elaboração de três relatórios parciais, além do relatório final. Em relação ao termo de fomento nº 942659, mesmo diante de cobranças do MIR, somente foi entregue o relatório final, e em relação ao termo de fomento nº 964613 a equipe não encontrou registros de prestação de contas parcial no processo SEI tampouco na Plataforma Transferegov.br.

Em relação ao convênio nº 952871, a meta estabelecida no projeto “IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E ESTRATÉGIAS DIGITAIS NA VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES” previu que a solução contará com a análise de tabelas estatísticas, gráficos e mapas dos resultados, de modo a possibilitar a redução significativa dos indicadores associados ao mosquito *Aedes aegypti*, entretanto não foram apresentados os indicadores, nem apresentadas avaliações conforme estabelecidas no projeto apresentado.

Da análise do termo de fomento nº 945687, depreende-se uma inconsistência entre o objeto do instrumento *“Implantação de ações integradas de economia solidária, com estratégia de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável no estado da Bahia, visando a superação da extrema pobreza, via geração de trabalho e renda, por meio de iniciativas de economia solidária **através da implantação e/ou implementação de 20 empreendimentos solidários devidamente identificados com o cadastramento e certificação.**”* (Grifo nosso) e a Meta 3 estabelecida da seguinte forma no plano de trabalho: Prestar assessoramento técnico aos empreendimentos econômicos solidários formalizados/ETAPA 3.2 - Elaboração de 10 (dez) planos de negócios.

Essa inconsistência se repete em todos os documentos do termo de fomento nº 945687: plano de trabalho, parecer técnico e no site da entidade. Embora seja uma falha formal, demonstra uma falha na estruturação do plano, que pode gerar dúvidas para o público em geral. Quanto ao monitoramento, a entidade prestou contas parcialmente, visto que o termo de fomento foi pago em duas parcelas, e apresentou indicadores físicos de execução.

Em relação a estruturação do cronograma de execução, de maneira geral a descrição das etapas e das metas é uma repetição das informações do plano de aplicação detalhado, que lista os bens e serviços a serem adquiridos. Ademais, todas as etapas possuem as mesmas

datas previstas de início e término, coincidindo com o período de vigência da parceria, o que dificulta o monitoramento do cumprimento das fases.

Ressalte-se que, com exceção do convênio 952871, todos tiveram alterações dos municípios onde seriam implementadas as ações dos instrumentos analisados.

No termo de referência do termo de fomento 942659, haviam sido propostos inicialmente os municípios de Madre de Deus e Candeias. Posteriormente, houve alteração do município de Candeias para o município de Lauro de Freitas, devido ao fato de iniciativa semelhante ter sido ofertada pela prefeitura de Candeias.

Já no termo de fomento 964613 houve alteração do município de Salvador para Lauro de Freitas, com a seguinte justificativa:

“durante a fase de inscrições em Salvador, verificamos significativa dificuldade em atrair participantes. O principal fator identificado foi a questão logística: devido à extensão territorial da cidade, muitos jovens interessados relataram dificuldades de locomoção e solicitaram apoio para transporte ou custeio de passagens, despesas não contempladas no orçamento do projeto. Como consequência, o número de inscritos ficou aquém do previsto.”

A justificativa apresentada não se mostrou coerente com a solução adotada, tendo em vista que o curso foi ofertado para jovens de uma única escola em Lauro de Freitas, ou seja, a solução poderia ter sido adotada em Salvador. O argumento utilizado para a execução do projeto com limitação de público a alunos de um único estabelecimento em Lauro de Freitas foi o cenário de violência urbana, distinto, portanto, de dificuldades logísticas.

Por fim, o termo de fomento 945687, inicialmente previsto para os municípios de Ubaíra e Maragogipe, sofreu alteração na localidade de execução. O município de Maragogipe foi substituído pelo município de Santa Inês, sob a justificativa da baixa adesão da população devido à alta criminalidade no município de Maragogipe.

Deste modo, fica claro que as mudanças de plano de trabalho demonstram falhas no planejamento, no estudo prévio do público-alvo, do problema a ser resolvido, denotando falhas nas parcerias propostas pela OPARÁ.

Assim, os planos de trabalho que compõem a amostra não estão adequadamente estruturados para servirem como ferramentas eficazes de gestão e monitoramento. Embora descrevam de forma clara os objetos e a realidade a ser impactada, apresentam deficiências estruturais que comprometem a sua funcionalidade. As principais falhas envolvem a formulação de metas não mensuráveis e desvinculadas dos resultados, a ausência de indicadores de desempenho e a elaboração de cronogramas que não detalham as etapas de execução, dificultando o acompanhamento do progresso físico das metas. Os planos de trabalho, por si só, não cumprem plenamente os requisitos do art. 22 da Lei 13.019/2014, o que fragiliza a capacidade de aferir o cumprimento dos objetivos e de monitorar a execução das parcerias de forma sistemática e transparente.

3. Falhas na execução dos objetos, ausência de cotações para a escolha de fornecedores e potencial risco de direcionamento nas contratações.

Avaliou-se, em análise documental e visita *in loco*, se as aquisições de bens e as contratações de serviços foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis e aos dispositivos pactuados nos quatro instrumentos analisados e se os objetos das parcerias foram efetivamente executados e entregues pela entidade.

A análise baseia-se nos requisitos da Lei 13.019/2014, que estabelece a manutenção e movimentação dos recursos das parcerias em contas bancárias específicas. Adicionalmente, o Acórdão TCU nº 1.777/2005 – Plenário reconhece que as entidades, embora submetidas a regulamento próprio de contratação, devem observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Decreto 8.726, de 27.04.2016, por sua vez, exige a comprovação de despesas com notas fiscais e que a estimativa de despesas seja acompanhada da demonstração de compatibilidade dos custos com os preços de mercado. Por fim, a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30.08.2023, determina, ainda, que o registro dos contratos no Transferegov é condição indispensável para sua eficácia e para liberação das parcelas subsequentes do instrumento.

Conforme registros no Transferegov, os instrumentos possuem contas bancárias específicas e distintas entre si, em conformidade com a legislação. Dessa forma, verificou-se a prática de segmentação de contas bancárias na execução dos termos de fomento e convênio pela entidade.

A avaliação não localizou indícios de relação entre as empresas contratadas e os parlamentares autores das emendas. Todavia, verificou-se que há relação familiar entre a 1ª tesoureira (CPF ***.118.753-**) da OPARÁ e o titular (CPF ***.112.195-**) do escritório de advocacia (CNPJ **.691.001/0001-**) contratado nos termos de fomento 942659 e 964613, com o objetivo de prestar assessoria jurídica aos membros dos projetos dos referidos termos de fomento. Verificou-se que ambos possuem um filho em comum. Esse fato representa um potencial risco de direcionamento na contratação desses serviços.

3.1. Avaliação da execução dos objetos das parcerias

Termos de Fomento: 942659 e 964613

- Limitação de público-alvo

Verificou-se que a OPARÁ não executou os termos de fomento nº 942659 e 964613 de acordo com o objeto previsto nos respectivos instrumentos celebrados junto ao Ministério da Igualdade Racial, a saber:

Problema a ser resolvido conforme termos de fomento registrado no Transferegov:

942659- “Com o oferecimento de cursos de ENEM específicos para jovens negros, é possível contribuir para a redução da desigualdade educacional e promover a inclusão social. Esses cursos podem ser oferecidos por escolas, ONGs, universidades e outras instituições, e devem ser acessíveis e gratuitos para todos os jovens que desejam participar.”

964613-“O ENEM é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, e muitos jovens negros enfrentam desafios socioeconômicos e educacionais que prejudicam seu desempenho no exame. Dessa forma, oferecer cursos específicos para esse público pode ajudá-los a superar esses desafios, preparando-os adequadamente para o ENEM e aumentando suas chances de ingresso no ensino superior. **Com o oferecimento de cursos de ENEM específicos para jovens negros, é possível contribuir para a redução da desigualdade.**” (Grifo nosso).

Resultados esperados conforme registro no Transferegov:

942659- “1- Maior inclusão no ensino superior: **O principal resultado esperado é que os jovens negros que participam desses cursos tenham um melhor desempenho no ENEM e, consequentemente, tenham mais chances de ingressar no ensino superior, reduzindo a desigualdade educacional.** 2. Aumento da autoestima e confiança: Os cursos podem ajudar a aumentar a autoestima e confiança dos jovens negros, pois eles terão mais segurança em relação aos seus conhecimentos e habilidades.” (Grifo nosso). (Vide Termo de Referência)

964613 – “1. Maior inclusão no ensino superior: O principal resultado esperado é que os jovens negros que participam desses cursos tenham um melhor desempenho no ENEM e, consequentemente, tenham mais chances de ingressar no ensino superior, reduzindo a desigualdade educacional. 2. Aumento da autoestima e confiança: Os cursos podem ajudar a aumentar a autoestima e confiança dos jovens negros, pois eles terão mais segurança em relação aos seus conhecimentos e habilidades.” (Vide Termo de Referência).

Objeto

942659 - Cursinho preparatório PRÉ-ENEM 2023 e PRÉ-VESTIBULAR para jovens e adolescentes afrodescendentes.

964613 - Capacitar jovens, adolescentes e adultos afrodescendentes, por meio de cursinho preparatório PRÉ ENEM e PRÉ VESTIBULAR 2024.

Por meio de análise documental foi demonstrado que foram matriculados alunos autodeclarados brancos, nos percentuais de 10 % em Candeias, 17 % na primeira turma e 22 % na segunda turma de Lauro de Freitas.

Questionada a respeito dessa situação, a entidade informou o seguinte:

“ O projeto tem como foco a valorização e inclusão de afrodescendentes, considerando a importância histórica, cultural e social dessa identidade no Brasil. Ressalta-se que o conceito de afrodescendência não se limita exclusivamente ao fenótipo, mas também à ancestralidade e ao reconhecimento das raízes africanas presentes na formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, pessoas que se autodeclararam afrodescendentes,

ainda que tenham características fenotípicas consideradas brancas, podem se enquadrar dentro da proposta do projeto, uma vez que a identidade afrodescendente está ligada à herança histórica e familiar, e ao reconhecimento dessa ligação como parte de sua trajetória. Dessa forma, o projeto busca contemplar não apenas a luta contra o racismo estrutural, mas também o fortalecimento da consciência histórica e cultural de todos que se reconhecem como descendentes da diáspora africana.

*No caso específico deste projeto, realizado nos municípios de **Candeias e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador/BA**, essa situação é ainda mais evidente. São localidades com população hegemonicamente afrodescendente e alto índice de vulnerabilidade social, onde se nota dificuldade de reconhecimento identitário por parte da população, em razão da ausência de consciência racial consolidada e de processos históricos de embranquecimento cultural opressor.*

Logo, muitos jovens afrodescendentes acabam, equivocadamente, assinalando a opção —branco|| em formulários, em razão de fenótipos não retintos que formam uma autoimagem imaginada —não negra||, sem que isso reflita a real inserção étnico-racial e social do sujeito/indivíduo em questão.

Destaca-se que a seleção do público atendeu, de fato, à finalidade do Termo de Referência, pois os alunos matriculados são afrodescendentes — ainda que parte deles não tenha se autodeclarado como tal. O critério substancial de inclusão foi rigorosamente observado: atender jovens oriundos de famílias negras, residentes em comunidades empobrecidas, reconhecidos pela sociedade como afrodescendentes e expostos a contextos de exclusão educacional e econômica.

..."

Vale lembrar que a miscigenação não se deu apenas com negros, houve também a imigração europeia. No Brasil, o que é avaliado é a cor da pele, largura do nariz, grossura dos lábios etc., pois essas características determinam o que a sociedade vai franquear e como vai se dirigir ao indivíduo. Quanto mais escura a pele menor o acesso, o respeito e a inclusão.

Assim, ao afirmar que atendeu rigorosamente ao instrumento pactuado, entende-se que a OPARÁ faz uma interpretação livre da questão racial. Ancestralidade não é um dispositivo previsto nas normas, ainda que compreendamos a abordagem. Ademais, é importante salientar que as comissões de heteroidentificação atuam exclusivamente com critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, conforme a Portaria Normativa nº 04/2018, e no Brasil, o que vale é autodeclaração.

Outrossim, a equipe de auditoria entende que o objeto pactuado não foi rigorosamente cumprido, conforme afirma a entidade, pois houve a limitação do público-alvo, tendo em vista que a disponibilização de vagas se deu em apenas uma escola no município de Lauro de Freitas, sob a justificativa do alto índice de violência local.

Essa justificativa não se mostrou adequada uma vez que o público-alvo, a ser alcançado com essas parcerias, era voltado para a população hegemonicamente afrodescendente e que se encontrava em situação de vulnerabilidade social naquela região.

Vale ressaltar, que era de conhecimento da entidade o alto índice de evasão do projeto, pois, conforme verificação *in loco* pela equipe de auditoria, o Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação – CEPTIC, local escolhido para a realização das aulas conta com um auditório com capacidade para 200 pessoas, inferior, portanto, ao número previsto de alunos matriculados.

Ainda que houvesse uma previsão de evasão futura de alunos, seria obrigatório a disponibilização dos 300 lugares, mediante a tentativa de preenchimento de vagas com jovens de diversas escolas, de modo a reduzir o desperdício de recursos públicos e não atingimento da meta.

Cabe ainda ressaltar, que o projeto contou com a contratação de empresa individual (CNPJ **017.357/0001-**) para prestação de serviço de assessoria de marketing, cujo objetivo era o desenvolvimento de estratégia de marketing, definição de público-alvo, elaboração de plano de ação para alcançar os objetivos, de modo a atrair, informar e envolver o público-alvo, promovendo a conscientização sobre o projeto. Em visita da equipe de auditoria à escola, quando questionada a respeito dos itens contratuais, a responsável informou que desconhecia do que se tratava, e que não tinha responsabilidade sobre o tema.

De forma geral, a entidade demonstrou ter realizado uma pesquisa de mercado mediante a apresentação de três cotações para os contratos firmados. No entanto, não havia atestes nas notas fiscais de prestação dos serviços executados.

Convênio 952871

- Alteração na forma de execução do objeto e ausência de cotações para escolha de fornecedores.

Em relação ao convênio 952871, verificou-se uma alteração importante na forma de execução do objeto, inicialmente no projeto básico apresentado e no termo de referência assinado em 31/01/2024, a etapa de aquisição de 2681 armadilhas era prevista como material de consumo.

No parecer técnico de mérito de 28/11/2023 houve a menção que após a execução do projeto, as armadilhas com vida útil de 10 anos seriam doadas ao município e as demais tecnologias obtidas seriam transferidas, com exceção dos itens não transferíveis como os equipamentos que seriam alugados, configurando assim as armadilhas como material de consumo.

Ainda no Parecer Técnico de Serviço, de 28/11/2023, observa-se o mesmo entendimento, descrito a seguir:

“Etapa 1.10 - Aquisição de Armadilhas, no valor de R\$ 489.670,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta reais). Serão

adquiridas armadilhas de três modelos para o uso no projeto e posterior doação ao município, serão unidade de armadilhas do tipo mosquitrap para captura de alados, 1219 armadilhas do tipo ovitrampas por impressão 3D e 162 armadilhas do tipo BG sentinel, os valores de referência são R\$ 260,00; R\$ 50,00; e, R\$ 560,00, respectivamente”.

Ocorre que essa etapa passou a ser classificada posteriormente como contratação de serviço, sem definição de quantidade a ser fornecida.

Deste modo, a OPARÁ por meio de uma única cotação, sem detalhamento de quantidade e sem a devida transparência (não consta no site nenhuma informação a respeito deste edital) contratou a empresa J.A Tecnologia e Informação LTDA (CNPJ: 24.067.243/0001-05) no valor de R\$489.670,00 para fornecimento de armadilhas com seus componentes de atrativos e manutenção para ampla instalação no projeto, de acordo com a extensão territorial apontada para cobertura na cidade.

Havia 03 tipos de armadilha. Tipo 1 para captura de alados e tipo 2 para captura de ovos (letal). O Tipo 3 para captura de alados com atraente ou CO2, sem nenhum detalhamento.

Da mesma forma, efetuou-se o pagamento em parcela única pelo “Fornecimento de armadilhas com seus componentes de atrativos e manutenção para ampla instalação no projeto, de acordo com a extensão territorial apontada para cobertura na cidade. Tipo 1 captura de alados e 2 capturas de ovos (letal). Tipo 3 captura de alados com atraente e/ou CO2.

Portanto, verifica-se a classificação indevida do item e a ausência de elementos detalhados da documentação apresentada que impedem a aferição do cumprimento do objeto pactuado.

Em resposta a SA nº 01, a respeito da execução do convênio 952871, a OPARÁ informou que havia adquirido as armadilhas, e que as equipes iniciariam o trabalho de campo no dia 08/09/2025, mas, não quantificou o total adquirido.

Vale ressaltar, que a OPARÁ contratou a mesma empresa responsável pelo fornecimento de armadilhas, com uma única cotação para seguintes itens:

- 1 - Locação de bicicleta elétrica;
- 2- Contratação de Empresa Especializada em sistemas de T.I. e gestão de monitoramento de arboviroses;
- 3- Locação de equipamentos e materiais de escritório para implantação da central de monitoramento do município; e
- 4- Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Gestão de Projetos, com fornecimento de um profissional da área de Administração ou Saúde, com Nível Superior ou Técnico para desempenhar o papel de Coordenação Geral do Projeto.

Com exceção do item 2, todos os serviços são comuns no mercado o que facilitaria uma pesquisa mais ampla de preços.

A prática de cotação única também foi utilizada para as seguintes contratações:

- Locação de veículos e contratação de pessoa jurídica especializada em gestão e saúde, incluindo o fornecimento de mão de obra qualificada: 02 Supervisores; 18 Técnicos de Operações de Campo;
- Contratação de pessoa jurídica especializada em Consultoria técnico científica; e
- Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de mão de obra especializada de um profissional formado nas áreas de Saúde e pós-graduado na área de controle de vetores.

Assim, verifica-se que essa prática pode ter levado a serviços prestados com valores acima dos praticados no mercado, com risco de sobrepreço dos bens adquiridos ou dos serviços prestados, com desperdício de recursos públicos, também não foram encontrados atestes nas notas fiscais apresentadas.

Termo de Fomento 945687

- Alteração no local de execução do objeto, ausência de cotações para contratação de fornecedores, ausência de ateste em notas fiscais e potencial risco de direcionamento nas contratações.

Em relação ao Termo de Fomento 945687, no dia 14/04/2025, em solicitação anexada ao Transferegov, a OPARÁ requereu dilação do prazo, sob a seguinte justificativa:

“Considerando a necessidade de concluir integralmente as atividades previstas no projeto técnico e assegurar a execução com a qualidade esperada, solicitamos a extensão do prazo por mais 05 (Cinco) meses. Essa dilação é indispensável, especialmente porque encontramos dificuldades na execução do projeto no Município de Maragogipe, o baixo interesse em aderir a nossa proposta de trabalho se motivou devido a alta criminalidade no município motivado por brigas entre facções, conforme noticiados nos telejornais, gerando pânico na população local e dificultando a realização do projeto, o que impactou diretamente o cronograma de execução”.

Deste modo, houve alteração do plano de trabalho original, o município de Maragogipe foi substituído pelo município de Santa Inês. Aqui mais uma vez, a entidade demonstra falhas na apresentação das propostas, indicando que o estudo de cenário não foi realizado a contento. A justificativa da violência, embora compreensível, ratifica que a instituição desconhece os desafios inerentes ao problema a ser resolvido, e especialmente não possui informações suficientes a respeito do público-alvo do instrumento.

Vale registrar que no relatório parcial de 05/05/2025 a entidade declarou que a principal dificuldade enfrentada na execução do projeto era: *“sem sombra de dúvida, a falta de conhecimento das comunidades sobre o assunto, acarretando muitas vezes em baixa taxa de mobilização e adesão”*, aqui vale lembrar os seguintes itens previstos no Termo de Fomento 945687:

- Público-alvo: O projeto será desenvolvido nos municípios de Ubaíra e Maragogipe, localizados no Nordeste do Estado da Bahia/BA. O foco do projeto é minimizar a falta de oportunidades no mercado formal, trazendo para dentro das comunidades

possibilidades de geração de trabalho e renda, de acordo com as diretrizes da economia solidária, para mulheres, homens e jovens em situação de maior vulnerabilidade.

- Meta 1: Identificar, mobilizar, articular e organizar 420 pessoas no Estado da Bahia, mais especificamente nos municípios de Ubaíra e Maragogipe;
- Meta 2: Capacitar 420 pessoas com carga horária total de 240 horas, nos municípios de Ubaíra e Maragogipe, na Bahia, no âmbito da economia solidária e agricultura familiar e orgânica, como forma de sustentabilidade.

Ou seja, a entidade não conseguiu explicar as dificuldades encontradas, tendo vista, que apontou o próprio público e metas, refletindo aqui as consequências da ausência de metas não mensuráveis e desvinculadas dos resultados, a ausência de indicadores de desempenho, como abordado anteriormente.

No relatório parcial de 05/05/2025, a meta 3 que consistia em prestar assessoramento técnico aos empreendimentos econômicos solidários formalizados, ainda não havia sido iniciada, e as Metas 1 e 2 ainda não haviam sido concluídas integralmente. Registre-se que a segunda parcela foi paga em 03/06/2025.

Em resposta a solicitação de auditoria nº 01, datada em 05/09/2025, a entidade apresentou relato a respeito do projeto, listando as ações e informando a conclusão do projeto, sem necessidade do prazo adicional solicitado. Todavia, em relação à meta 3, não descreveu como executou as etapas.

Em relação às contratações, conforme descrito anteriormente, a OPARÁ não promoveu a devida transparência, visto que não divulgou as cotações.

Cabe destacar a contratação nº 47, de 12/08/2024 de posto de gasolina Favo de Mel (CNPJ: 13.689.289/0001-63) situado no município de Ubaíra, no valor de R\$ 25.920,00, para o fornecimento de combustível para abastecer os automóveis locados (contrato nº 46) e que eram utilizados nos municípios Ubaíra e Maragogipe, no Estado da Bahia.

Nesse caso, além da ausência de outras cotações, não parece razoável a contratação do referido posto de gasolina no município de Maragogipe, tendo em vista a distância entre os municípios que é de cerca de 150 km.

Ainda referente a essa contratação, observou-se que o contrato nº 39 com a empresa MP Construção e Locação LTDA (CNPJ 02.419.962/0001-05), referente à locação de veículo, incluía combustível além da disponibilização do serviço de motorista, conforme previsto na cláusula primeira do contrato, evidenciando aqui o potencial risco de duplicidade de pagamento para um mesmo item (combustível) e pagamento indevido à locadora, visto que os automóveis foram abastecidos por meio do contrato 47.

Em relação ao contrato nº 45, referente à aquisição de material de cultivo (15.000 mudas, restelos, luvas, adubos dentre outros itens), não foi demonstrada observância ao princípio da economicidade, visto que o local de entrega foi a sede da OPARÁ, localizada na época em Juazeiro, mas entregue na sede atual em Salvador. Ademais, as três cotações foram realizadas

junto a fornecedores de Salvador, não foram pesquisados fornecedores locais para comparativo de preços.

O contrato nº 46 firmado com a Teixeira Consultoria Imobiliária (CNPJ 49.755.540/0001-10), cujo objeto é a locação de imóveis para o Projeto Geração ECOA, traz como descrição: “Locação de 02 espaços físicos para acomodação da equipe e realização do desenvolvimento do projeto nos municípios de Ubaíra e Maragogipe” no valor total de R\$ 67.200,00, sem nenhum detalhamento, como área e endereço. Ressalte-se que não foram apresentadas cotações para o contrato em comento, nem houve alteração de objeto, quando da alteração de município.

As demais contratações como pessoal e contratação dos planos de negócios foram efetuadas para os municípios de Ubaíra e Maragogipe. Não consta da documentação apresentada, aditivos ou outro documento que comprovem a modificação de objeto, inclusive as notas fiscais de cobrança referenciam o município de Maragogipe. As notas fiscais apresentadas não possuem assinatura de recebimento dos bens e serviços contratados.

Desse modo, em relação a execução dos instrumentos, observou-se a ocorrência de falhas como: indícios de direcionamentos nas contratações, ausência de cotações para pesquisa de preços, limitação de público-alvo do projeto, alteração do local de execução do projeto PRÉ-ENEM com capacidade menor que o número de matrículas, risco de sobrepreço nas contratações, ausência de detalhamento e demonstração de observância ao princípio da economicidade das contratações.

Por fim, conclui-se que falhas no planejamento, execução, governança, controle e transparência afetaram diretamente a execução dos instrumentos, podendo gerar desperdício de recursos públicos, seja por direcionamento nas contratações, ausência de pesquisa de preços, dentre outros riscos.

4. Monitoramento insuficiente por parte dos órgãos concedentes

Realizou-se análise documental com o objetivo de avaliar se os mecanismos de monitoramento são adequados para assegurar que o objeto da parceria foi executado conforme planejado, e se houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas.

A análise é baseada nos requisitos do Decreto 8.726/2016, que estabelece a necessidade de realização de visita in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nos casos em que esta for essencial para a verificação do cumprimento do objeto. Estabelece, ainda, que a entidade deverá apresentar relatório de execução do objeto para fins da prestação de contas.

4.1 Avaliação do monitoramento pelo Ministério da Igualdade Racial

Em relação ao acompanhamento por parte do MIR, não foram localizados relatórios periódicos de monitoramento elaborados pelo ministério para os termos de fomento nº 942659 e nº 964613.

No caso do instrumento nº 942659, verificou-se que o ministério solicitou e reiterou a OPARÁ a prestação de contas parcial por meio de comunicação via sistema SEI, e-mail e correspondência física, bem como solicitou a prestação de contas, a cobrança de saldo remanescente e emitiu o aviso de cobrança de prestação de contas em atraso. Vale ressaltar que não consta no sistema SEI o parecer a respeito da prestação de contas final do instrumento.

Foi identificada a nomeação de gestores para os instrumentos, entretanto não foi anexada ao processo nenhum documento comprobatório referente a atuação da Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias, instituída pela Portaria nº 81, de 18 de março de 2024.

Não foi identificado registro de visitas *in loco* para acompanhamento da execução dos termos de fomento nº 942659 e nº 964613.

No que tange ao controle social, não foi encontrado registro de acompanhamento ou fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes.

Dessa forma, os mecanismos de monitoramento e avaliação por parte do MIR em relação às parcerias analisadas foram considerados insuficientes para assegurar a execução do objeto conforme o planejado e para garantir uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas.

As fragilidades no monitoramento são evidenciadas pela ausência de relatórios periódicos de acompanhamento pela administração nos dois termos de fomento; pela inexistência de visitas *in loco*; e pela elevada rotatividade da função de gestor do instrumento. Além disso, houve ausência de fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas e ausência de três relatórios de execução parcial. Assim, essas lacunas podem dificultar que o poder público tenha a segurança razoável de que os objetos estão sendo executados e as metas estão sendo alcançadas nos termos pactuados.

4.2 Avaliação do monitoramento pelo Ministério da Saúde

Em relação ao acompanhamento do convênio 952871, foi emitido um relatório periódico de monitoramento, elaborado pelo ministério da saúde para avaliação dos pedidos de aceite de licitação.

Não foi identificado documento formal de designação do fiscal de acompanhamento e fiscalização no Processo SEI 25000.180011/2023-90. O único documento que menciona o aludido fiscal é no relatório de aceite de licitação.

Não foi identificado registro de visitas *in loco* para acompanhamento da execução do convênio 952871.

No que tange ao controle social, não foi encontrado registro de acompanhamento ou fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes.

Dessa forma, conclui-se que os mecanismos de monitoramento e avaliação da parceria analisada foram insuficientes para assegurar a execução do objeto conforme o planejado e para garantir uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas.

As fragilidades no monitoramento são evidenciadas pela existência de um único relatório periódico de acompanhamento pela administração; pela inexistência de visitas *in loco* e pela ausência de designação formal de fiscais. Além disso, houve ausência de fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas e ausência de três relatórios de execução parcial. Assim, essas lacunas podem dificultar que o poder público tenha a segurança razoável de que os objetos estão sendo executados e as metas estão sendo alcançadas nos termos pactuados.

4.3 Avaliação do monitoramento pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Em relação ao acompanhamento do termo de fomento nº 945687, foi emitida nota técnica com base em relatório de execução periódica elaborado pela OPARÁ, aprovando as informações da instituição com liberação da parcela final do instrumento.

Observou-se a designação do gestor do instrumento, que passou por atualizações durante a execução do fomento.

Não foi identificado registro de visitas *in loco* para acompanhamento da execução do termo de fomento nº 945687.

No que tange ao controle social, não foi encontrado registro de acompanhamento ou fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes.

Dessa forma, os mecanismos de monitoramento e avaliação da parceria analisada não foram suficientes para assegurar a execução do objeto conforme o planejado e para garantir uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas.

As fragilidades no monitoramento são evidenciadas pela existência de um único relatório periódico de acompanhamento pela administração e pela inexistência de visitas *in loco*. Além disso, houve ausência de fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas e ausência de três relatórios de execução parcial. Assim, essas lacunas podem dificultar que o poder público tenha a segurança razoável de que os objetos estão sendo executados e as metas estão sendo alcançadas nos termos pactuados.

CONCLUSÃO

Os trabalhos de auditoria realizados evidenciaram os seguintes aspectos quanto às questões que orientaram a sua realização:

1 - A organização selecionada tem capacidade técnica e operacional para a execução dos objetos celebrados nos instrumentos que compõem a amostra?

Verificou-se que a OPARÁ possui capacidade técnica e operacional parcial para a execução dos instrumentos analisados. Atende aos requisitos legais de tempo de existência e possui CNAE compatível com o objeto dos instrumentos analisados. Dispõe de sede com estrutura física adequada ao modelo de execução indireta dos projetos. Além disso, possui mecanismos de governança, definidos em estatuto. Entretanto, verificou-se a existência de fragilidades que representam riscos à execução dos objetos como a ausência de comprovação de experiência prévia em objetos de natureza semelhante em um dos quatro instrumentos analisados, cumprimento apenas parcial das obrigações de transparência ativa, alterações no plano de trabalho devido a deficiências no estudo prévio dos problemas e do público-alvo das parcerias, levando a mudanças de local de execução, e por fim, verificou-se que a ausência de profissional dedicado à gestão das parcerias, eleva o risco de execução ineficiente e atraso na prestação de contas dos instrumentos.

2 - Os planos de trabalho (ou instrumentos congêneres) apresentados nas parcerias que compõem a amostra estão adequadamente estruturados?

Os planos de trabalho analisados não estão adequadamente estruturados para servirem como ferramentas eficazes de gestão e monitoramento. As principais falhas envolvem a formulação de metas não mensuráveis e desvinculadas dos resultados, a ausência de indicadores de desempenho e a elaboração de cronogramas que não detalham as etapas de execução, dificultando o acompanhamento do progresso físico das metas. As falhas dos planos de trabalho tornam frágeis as aferições de cumprimento dos objetivos e das parcerias celebradas pela OPARÁ.

3 - As aquisições de bens e as contratações de serviços foram realizadas pela entidade em observância às normas aplicáveis e aos dispositivos pactuados nos instrumentos e os objetos foram executados?

Verificou-se na execução dos instrumentos a ocorrência de falhas como: potencial risco de direcionamento e conflitos de interesse em algumas contratações, ausência de pesquisa de preços para contratação de fornecedores, limitação de alcance no público-alvo do projeto, escolha de local de execução do projeto PRÉ-ENEM com capacidade menor que o número de matrículas previstas, risco de sobrepreço nas contratações e ausência de demonstração de observância ao princípio da economicidade nas contratações. Essas falhas relacionadas ao planejamento e à aplicação de recursos financeiros afetaram diretamente à execução dos instrumentos analisados com elevação do risco de desperdício ou mau uso de recursos públicos e de não atingimento do objetivo pretendido.

4 - Os mecanismos de monitoramento são adequados para assegurar que o objeto da parceria foi executado conforme planejado, e houve uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas?

O monitoramento e avaliação das parcerias analisadas não foram suficientes para assegurar a execução do objeto conforme o planejado em cada uma delas e garantir uma avaliação eficaz do atingimento das metas pactuadas. As fragilidades no monitoramento são evidenciadas pela existência de um único relatório periódico de acompanhamento pela administração e pela inexistência de visitas *in loco*. Além disso, houve ausência de fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas e ausência de três relatórios de execução parcial. Assim, essas lacunas podem dificultar que o poder público tenha a segurança razoável de que os objetos estão sendo executados e as metas estão sendo alcançadas nos termos pactuados.

Dessa forma, conclui-se que apesar da OPARÁ possuir a estrutura formal necessária para a celebração das parcerias analisadas, foram verificadas fragilidades importantes desde a fase de planejamento com a estruturação inadequada dos planos de trabalho, a ausência de comprovação de experiência prévia em um dos instrumentos e de designação de um gestor de parcerias. Na fase de execução foram verificadas mudanças nos locais de execução de alguns instrumentos sem a justificativa adequada, indícios de direcionamento ou potencial risco de conflito de interesse em algumas contratações e a ausência de cotações para contratação de alguns fornecedores com risco de sobrepreço. Somado a isso, verificou-se um monitoramento insuficiente por parte dos órgãos concedentes, o que define um cenário de risco à regularidade na aplicação dos recursos públicos, na mensuração dos resultados, e no alcance dos objetivos pretendidos mediante a celebração das parcerias.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Achados nº 1, 2, 3 e 4

Manifestação da unidade auditada

Por meio de documento sem número, de 29 de outubro de 2025, a OPARÁ apresentou a seguinte manifestação:

“Prezado senhor,

Apresentamos a seguir as respostas às questões levantadas pelo epigrafado relatório, tendo por objeto a execução dos instrumentos de transferências tombados sob os nºs 942659, 964613, 952871 e 945687, celebrados entre esta peticionante e a União.

I. SÍNTESE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

O Relatório de Avaliação nº 1821987, elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), em decorrência da denominada ADPF nº 854/STF, examinou a execução de emendas parlamentares individuais destinadas à Organização Popular de Articulação e Assessoria – OPARÁ, envolvendo os Termos de Fomento nº 942659, nº 945687, nº 964613 e o Convênio nº 952871.

A auditoria apontou, sumariamente, inconformidades relativas à experiência prévia, falhas em planos de trabalho e no monitoramento pelos órgãos concedentes.

A presente manifestação demonstra que não há qualquer irregularidade material, mas, tão somente inconsistências formais plenamente sanáveis, reforçando que a OPARÁ cumpriu, integralmente, suas obrigações legais e contratuais, atuando sempre sob os princípios da legalidade, transparência, boa-fé e cooperação 1 institucional, conforme determinam a Lei nº 13.019/2014 (MROSC) e o Decreto nº 11.948/2024.

II. MARCO JURÍDICO APLICÁVEL

A OPARÁ é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regida pela Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das OSCs) e pelos Decretos nº 8.726/2016 e nº 11.948/2024.

O Decreto nº 11.948/2024 consolidou novas normas-diretrizes de transparência e rastreabilidade, atribuindo ao órgão concedente a responsabilidade pelas plataformas

eletrônicas (TransfereGov e InvestSUS), notadamente, quanto aos editais, cotações, publicações e migração de dados, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do referido Decreto.

O STF, na ADPF 854 (Relatora Min. Rosa Weber, j. 2023), afirmou que o controle das emendas parlamentares deve respeitar a autonomia e a boa-fé das OSCs, vedando a imposição de ônus administrativos desproporcionais às entidades.

Complementarmente, o Tema 1075 e a ADI 7688 (Relator Min. Alexandre de Moraes) reconhecem que as OSCs integram o Terceiro Setor, logo, não se submetem, integralmente, ao regime jurídico do direito público, em suma, o ordenamento lhes assegura autonomia de gestão, confiança legítima e tratamento cooperativo.

A AGU, no Parecer nº 00001/2024/CONJUR/CGU/AGU, e a CGU, na Nota Técnica nº 31/2023, reforçaram a tese de que a interpretação das normas sobre parcerias deve observar o formalismo moderado, privilegiando o resultado da política pública e a inexistência de danos ao erário.

[...]

IV. NORMAS, PRINCÍPIOS JURÍDICOS E BOA-FÉ ADMINISTRATIVA

A execução das parcerias em tela observou fielmente os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e boa-fé administrativa, em consonância com a bússola normativa da Lei nº 13.019/2014 e da Constituição Federal.

O STF, nas decisões ADPF 854 e ADI 7688, reforçou que a atuação conjunta entre Administração Pública e OSCs deve pautar-se na cooperação, confiança legítima e autonomia organizacional, afastando o tratamento sancionador em hipóteses de mera impropriedade formal.

Novo entendimento acerca da Súmula Vinculante nº 13 – Plenário do STF (placar 6 a 1, 2024): o STF consolidou entendimento de que a Súmula Vinculante nº 13 deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas quando comprovada influência indevida, favorecimento pessoal ou violação concreta à impessoalidade e à moralidade administrativa. A Suprema Corte reconhece, agora, que o simples vínculo de parentesco não caracteriza, por si só, nepotismo, sendo indispensável demonstrar ato doloso de favorecimento ou benefício pessoal.

Tal interpretação, por analogia, afasta a aplicação automática da súmula às entidades privadas sem fins lucrativos, vez que estas não integram a estrutura da Administração Pública, sendo imprescindível a comprovação objetiva de ingerência administrativa ou conflito de interesse materializado para que se configure violação ao ordenamento.

V. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E CARÁTER ORIENTATIVO DO CONTROLE

A análise técnica e documental realizada demonstra, de forma inequívoca, que **não há** qualquer **indício de danos ao erário, desvio** de recursos ou enriquecimento ilícito.

Todos os valores transferidos foram aplicados integralmente na execução das metas e objetivos públicos pactuados, em estrita **conformidade com os planos de trabalho aprovados**, com as **orientações do órgão concedente** e com as **normas vigentes**.

A própria Controladoria-Geral da União (CGU), ao elaborar o Relatório de Avaliação nº 1821987, **não identificou** ocorrência de **dano efetivo**, formulando apontamentos apenas de **natureza formal, sanáveis e sem repercussão financeira** concreta.

Tal constatação referenda o **caráter orientativo e preventivo do controle exercido**, conforme os princípios consagrados no art. 6º, §2º, da Lei nº 13.019/2014 e no Decreto nº 11.948/2024, que determinam que as **ações de fiscalização sobre parcerias** com OSCs **priorizem o aprimoramento da gestão pública** e a **cooperação** institucional.

Nesse sentido, a CGU tem reiteradamente reconhecido que falhas procedimentais, quando **não implicam prejuízo ao erário**, devem ser tratadas como inconformidades formais, **sujeitas à orientação e correção**, e não à imputação de responsabilidade.

O Tribunal de Contas da União (TCU), no Acórdão nº 2.173/2021-Plenário, igualmente firmou o entendimento de que a existência de meras **inconsistências documentais** e/ou **erros formais/materiais, desacompanhados de dolo ou dano** comprovado, **não constituem irregularidade grave** e devem ser sanados em reverência aos princípios da **razoabilidade**, da **proporcionalidade**, da **boa-fé** e do formalismo moderado.

Dessa forma, restou plenamente comprovado que a OPARÁ executou corretamente todos os objetos e metas pactuados, assegurando a plena **destinação dos recursos públicos à finalidade proposta**, de modo transparente, rastreável e em conformidade com o **interesse público** e a **legislação vigente**.

Eventuais apontamentos produzidos pela auditoria, portanto, **deveriam assumir** o caráter **orientativo**, sendo interpretados como oportunidade de **aperfeiçoamento** dos processos de gestão, e não como indícios de irregularidade ou má-fé administrativa.

VI. CONCLUSÃO

Diante da **prova documental** e dos **fundamentos** supra expostos, resta comprovado que a **OPARÁ cumpriu integralmente suas obrigações legais e contratuais**, sem qualquer dano ao erário. Os apontamentos da CGU são de natureza formal e sanável.

Requer, desse modo, seja **arquivado o Relatório de Avaliação** em epígrafe, ou que o mesmo seja convertido em relatório/parecer orientativo, preservando os **resultados e metas atingidas pela entidade**, ora requerente.”

Análise da equipe de auditoria (Achados nº 1, 2,3 e 4)

Essa parte da manifestação da OPARÁ consistiu numa síntese analítica do relatório de forma mais ampla sem adentrar nas situações específicas apontadas em cada achado. Assim, a

equipe de auditoria analisará a seguir as justificativas apresentadas pela OPARÁ de forma direcionada para cada achado em separado.

Achado nº 1

Manifestação da unidade auditada

Por meio de documento sem número, de 29 de outubro de 2025, a OPARÁ apresentou a seguinte manifestação:

“[...]

No tocante à **transparência ativa** e à **divulgação dos editais** no site institucional, informa-se que **todas as publicações** foram **verificadas** e permanecem **disponíveis ao público**, tanto no **portal da OPARÁ**, quanto na **plataforma TransfereGov**.

Eventuais falhas de exibição decorriam unicamente do layout anterior do site, em que os arquivos estavam hospedados em aba distinta. Após a salutar orientação do órgão de controle, a organização procedeu à reestruturação do portal, unificando as seções e atualizando as informações para facilitar o acesso e a navegação. As inconsistências apontadas pela CGU já foram integralmente corrigidas.

[...]

Esclareça-se, quanto ao alegado potencial conflito de interesses, envolvendo o coordenador pedagógico, que o dito profissional exerceu função administrativa na empresa Unisol no período de 05/01/2023 a 24/03/2024, ou seja, em momento posterior à assinatura dos atestados de capacidade técnica, datada de abril de 2022.”

Análise da equipe de auditoria

Após a emissão do relatório preliminar, a entidade atualizou seu sítio eletrônico, de modo que foram inseridas as informações relativas aos editais e resultados dos instrumentos 945687 e 964613. Entretanto, como a própria OPARÁ explica em sua resposta, a estrutura do sítio possui duas abas distintas, e as informações novas foram inseridas na primeira aba. Assim, ressalta-se a importância de facilitar o acesso à informação pelo público, padronizando a apresentação de informações.

A equipe de auditoria reconhece a adoção do procedimento de melhoria com a correção do site, entretanto vale frisar que a divulgação dos editais também se presta a dar oportunidade a possíveis interessados no certame.

Quanto à existência de possível conflito de interesse na comprovação de capacidade técnica, foi esclarecido que a relação de trabalho do coordenador pedagógico com a empresa Unisol

foi posterior à data da declaração emitida pela entidade, motivo pelo qual essa observação foi excluída do achado nº1.

Achado nº 2

Manifestação da unidade auditada

Por meio de documento sem número, de 29 de outubro de 2025, a OPARÁ apresentou a seguinte manifestação:

“[...]

Quanto ao apontamento referente a supostas deficiências na formulação das metas e na definição de parâmetros de aferição, esclarece-se que todas as metas, indicadores e cronogramas foram previamente analisados e aprovados pelo órgão concedente, dentro do padrão ordinário de contratação adotado pelo MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014).

As metas foram estruturadas conforme metodologia participativa e qualitativa, típica de projetos sociais e educacionais, cujos resultados **não se restringem** a parâmetros numéricos, mas, de fato, **abrangem impactos de inclusão**, formação e engajamento comunitário. Assim, o modelo de aferição utilizado encontra **respaldo legal e técnico**, não configurando deficiência, mas sim, uma adequação factual à natureza do objeto.”

Análise da equipe de auditoria

As informações apresentadas na manifestação da entidade não trouxeram esclarecimentos adicionais quanto as principais falhas registradas no achado, como por exemplo: a ausência de parâmetros de avaliação de resultados mensuráveis e correlacionados à meta nos termos de fomento 942659 e 964613, a inexistência de relatórios parciais, a deficiência na estruturação dos cronogramas de execução e a inconsistência de informação em documentos relativa ao termo de fomento nº 945687.

Vale ressaltar que o critério de avaliação utilizado pela CGU foi justamente o normativo em comento, artigo 22, incisos I a IV.

Dessa forma, não houve alteração do texto do relatório em virtude dessa manifestação.

Achado nº 3

Manifestação da unidade auditada

Por meio de documento sem número, de 29 de outubro de 2025, a OPARÁ apresentou a seguinte manifestação:

“[...]

III. ESCLARECIMENTOS E FUNDAMENTOS TÉCNICOS

1. Convênio nº 952871 – Ministério da Saúde/InvestSUS

A proposta foi **inteiramente elaborada e aprovada dentro do sistema InvestSUS, plataforma exclusiva** do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com **emissão prévia de Parecer Técnico de Mérito e Parecer Técnico-Econômico Financeiro pelo órgão concedente**.

Após a aludida aprovação, **o próprio FNS migrou o projeto para o TransfereGov, preenchendo as abas obrigatórias** do Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma. Assim, **a OPARÁ não teve qualquer ingerência** na alimentação 2 desses dados, bem como nas fases de análise e aprovação. A ausência de múltiplas cotações não se configura, automaticamente, como irregularidade.

As **notas fiscais simplificadas** disponíveis **no sistema TransfereGov** correspondem às **versões eletrônicas exigidas para conferência básica da execução financeira**.

As versões **completas**, contendo os **atestos de execução**, assinaturas e documentos comprobatórios de recebimento, encontram-se **arquivadas fisicamente** na área fiscal da OPARÁ, em conformidade com as **regras de controle e guarda documental**.

Esse procedimento **atende ao princípio da rastreabilidade** e à Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, **não se configurando** como ausência de informação, mas uma diferenciação entre a **documentação digital resumida** e o **ato físico** completo.

O sistema **TransfereGov realiza cotação eletrônica nacional automática**, enviando convites a empresas cadastradas em todo o território nacional com CNAE compatível. Fatores como a especificidade técnica do objeto, o prazo de execução e o local de entrega podem reduzir a quantidade de propostas, sem comprometer a lisura.

O Ministério da Saúde, ao aprovar os valores em Parecer Técnico-Financeiro, já estabelece os limites máximos de preço, eliminando risco de eventual **sobrepçoço posterior**.

As alterações no projeto básico decorreram de diligências ministeriais – não de iniciativa da OSC – para adequação do tipo de recurso (custeio). Todas **as alterações** e modificações na forma de execução do **Convênio 952871** decorreram de demandas e **exigências do órgão concedente**, logo, todos **os atos administrativos correlatos constam no respectivo Processo SEI** junto ao Ministério. Assim como a versão final, expressamente aprovada pelo MS/FNS, encontra-se apensada ao citado sistema SEI.

A execução física está comprovada por documentos, registros de entrega, relatórios e atas assinadas por **entes públicos de Feira de Santana (BA), demonstrando o cumprimento das metas e cronogramas** aprovados.

Acrescenta-se que o objeto do convênio foi satisfatoriamente executado, com entrega integral das armadilhas, equipamentos e relatórios de campo, devidamente atestados por servidores públicos municipais.

Não há indício de sobrepreço, superfaturamento ou conflito de interesse, tendo em vista que todos os valores foram previamente aprovados e auditados pelo próprio Ministério da Saúde. Ademais, a CGU não apontou qualquer espécie de dano ao erário, apenas observações de natureza formal, o que reforça a lisura da execução.

Cumpre destacar, ainda, que a OPARÁ atua há mais de 20 anos na implementação de projetos sociais e sanitários, possuindo comprovada experiência técnica no objeto, conforme autorizações anteriores emitidas pelo FNS e pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Tal histórico afasta qualquer espécie de suposição/alusão a inexperiência ou incapacidade operacional.

2. Termo de Fomento nº 945687 – Ministério do Trabalho e Emprego

A substituição do município de Maragogipe por Santa Inês foi formalmente autorizada pelo MTE, com base no art. 58 da Lei nº 13.019/2014, sendo uma adaptação legítima para otimizar a execução da política pública.

Os contratos auditados apresentam apenas erros formais e materiais, sem danos:

- a) Contrato nº 47 (Posto de Combustível): menção incorreta ao município no TransfereGov;
- b) Contrato nº 39 (Locação de Veículo): erro sistêmico quanto à expressão —com motorista e combustível;
- c) Contrato nº 45 (Aquisição de Mudanças e Insumos): pesquisa de preço realizada conforme Decreto nº 11.948/2024 e art. 35 da Lei nº 13.019/2014, com comprovação de entrega em Ubaíra;
- d) Contrato nº 46 (Locação de Imóveis): espaços efetivamente locados em Ubaíra e Santa Inês, com autorização expressa para a mudança.

Importa ressaltar que as alterações geográficas e contratuais não implicaram em qualquer aumento de despesa ou mudança de objeto, sendo medidas corretivas previamente comunicadas e aprovadas pelo órgão concedente, em conformidade com o princípio da continuidade dos serviços e do interesse público.

Ademais, todas as notas fiscais e relatórios de execução foram assinados pelos gestores locais e atestados pelos técnicos do MTE, demonstrando o atingimento das metas pactuadas e a correção dos procedimentos adotados no curso da execução.

Quanto às pesquisas de preços, estas seguiram o procedimento do TransfereGov, atendendo ao art. 35, §2º, da Lei 13.019/2014. Houve pesquisa prévia dos preços de mercado e, posteriormente, abertos os editais correspondentes, via de regra, foram recepcionadas ao menos três propostas. A eventual – e hipotética – limitação de propostas não configura vício, mas reflexo da especificidade dos bens contratados.

Esses equívocos são de natureza formal, como reconhecido pelo TCU no Acórdão nº 2.173/2021, tal **característica de vício meramente “formal” afasta a tipificação de irregularidade**, haja vista a **inexistência de prejuízo/dano financeiro ao erário**.

Esclareça-se, quanto ao **alegado potencial conflito de interesses**, envolvendo o coordenador pedagógico, que o dito **profissional exerceu função administrativa na empresa Unisol no período de 05/01/2023 a 24/03/2024**, ou seja, em **momento posterior** à assinatura dos atestados de capacidade técnica, datada de abril de 2022.

Tal fato comprova que, à época da emissão dos documentos, não havia qualquer vínculo profissional entre o coordenador e a referida empresa, inexistindo, portanto, sobreposição temporal ou relação de dependência funcional que pudesse configurar irregularidade.

Ademais, consta, no drive previamente encaminhado, na pasta —Comprovantes de Execução|| do Termo de Fomento nº 945687, datada de 27/05/2023, **outro Termo de Fomento celebrado com o Ministério das Mulheres**, no qual **foram, igualmente, reconhecidas e atestadas as competências técnicas e operacionais da OPARÁ** para a execução do objeto pactuado.

Esses elementos reforçam que a entidade já possuía histórico e documentação comprobatória de experiência prévia idônea, devidamente avaliada e aprovada pelos órgãos concedentes, afastando por completo qualquer suspeita de direcionamento ou conflito de interesse.

3. Termo de Fomento nº 964613 – Ministério da Igualdade Racial

O **projeto foi executado conforme o público-alvo pactuado (300 beneficiários)**, contando com **listas de inscrição, registros e comprovantes assinados**.

A escolha do município de Lauro de Freitas (BA) foi justificada por motivos logísticos e de **segurança**, amplamente (e previamente) **comunicados ao órgão concedente**.

As **cotações foram amplas, transparentes** e observantes da **economicidade**, com seleção do menor valor global, atendendo ao que dispõe o art. 35, II, da Lei nº 5 13.019. O **saldo remanescente será oportunamente apresentado** na prestação de contas.

Saliente-se que o **projeto foi executado** com total **aderência ao objeto** e ao **público-alvo afrodescendente, conforme as diretrizes** do Ministério da Igualdade Racial: os critérios de seleção baseados na autodeclaração e na vulnerabilidade socioeconômica dos participantes, **obedecendo o Estatuto da Igualdade Racial** (Lei nº 12.288/2010).

A **mudança de local de execução** não alterou metas, carga horária ou número de beneficiários, tendo sido **autorizada pelo MIR**, com fundamento no **art. 58 da Lei nº 13.019/2014**.

Os resultados foram comprovados por meio de listas de presença, certificados emitidos, registros fotográficos e depoimentos de professores e alunos, demonstrando impacto educacional positivo.

Outrossim, esclarece-se que o espaço utilizado — o auditório da unidade escolar — possuía capacidade total para aproximadamente 200 lugares fixos, acrescidos de 100 cadeiras avulsas, totalizando 300 assentos disponíveis. Assim, a estrutura física era plenamente compatível com o número de 300 inscritos, conforme previsto no plano de trabalho, ainda que tenha havido evasão natural de parte dos alunos ao longo do curso.

A alteração do local inicialmente previsto em Salvador decorreu da inexistência, na capital, de espaço público gratuito com disponibilidade para uso educacional no período letivo, o que inviabilizou a instalação das turmas. O município de Lauro de Freitas foi escolhido por apresentar estrutura adequada e maior adesão da comunidade escolar, tendo havido ampla divulgação em escolas locais e inscrições tanto de estudantes das unidades de ensino quanto de jovens da comunidade externa.

Quanto à observação sobre a inexistência de gestor geral de projetos, cumpre esclarecer que tal função é de natureza optativa, não sendo requisito legal obrigatório. Nesse sentido, sugere-se apenas que a CGU mantenha tal apontamento como orientação futura, sem qualquer implicação de irregularidade ou descumprimento de obrigação legal.

No tocante ao contrato de marketing, cabe esclarecer que, durante a visita in loco, a equipe de auditoria ouviu a proprietária da empresa contratada, a qual informou não ter ciência dos detalhes do projeto por não executar pessoalmente o serviço.

A empresa, contudo, possui equipe própria e subcontrata profissionais especializados para a execução técnica de campanhas e divulgação, o que explica a ausência de informações diretas por parte da titular.

4.Termo de Fomento nº 942659 – Ministério da Igualdade Racial

O **Projeto Pré-ENEM 2023** foi executado integralmente, atingindo o público de jovens afrodescendentes, conforme autodeclaração, em consonância com as diretrizes do Ministério da Igualdade Racial.

Não houve desvio de finalidade: o objeto social e o público atendido coincidem com a missão institucional da OPARÁ. A prestação de contas está em curso, com saldo sob apuração e sem inconsistências.

Destaca-se que a **OPARÁ apresentou todos os relatórios de execução, listas de frequência e registros fotográficos** exigidos pelo MIR, demonstrando fiel cumprimento das metas.

Em tempo, destaca-se que, no caso específico deste projeto, realizado nos municípios de Candeias e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador/BA, essa situação é ainda mais evidente. São localidades com população hegemonicamente afrodescendente e alto índice de vulnerabilidade social, onde se nota dificuldade de reconhecimento identitário por parte da população, em razão da precária consciência racial consolidada e de processos históricos de embranquecimento cultural opressor.

Destarte, muitos jovens afrodescendentes acabam, equivocadamente, assinalando a opção —branco em formulários, em razão de fenótipos não retintos que formam uma autoimagem imaginada —não negra, sem que isso reflita a real inserção étnico-racial e social do sujeito/indivíduo em questão.

Em relação às fichas de cadastro dos participantes, esclarece-se que as eventuais inconsistências quanto à autodeclaração racial decorrem de erro de preenchimento individual pelos próprios alunos. Em diversos casos, os beneficiários assinalaram, equivocadamente, a opção “branco” no campo de cor/raça, mas, ao final, assinaram termo declaratório de pertencimento étnico-racial como “negro” ou “afrodescendente”.

Trata-se, portanto, de **divergência meramente formal**, que **não altera a correta identificação do público-alvo**, nem compromete o cumprimento do objeto pactuado.

Destaca-se que a seleção do público atendeu, de fato, à finalidade do Termo de Referência, pois os alunos matriculados são afrodescendentes — ainda que parte deles não tenha se autodeclarado como tal.

O critério substancial de inclusão foi observado: atendeu-se jovens de famílias negras, residentes em comunidades carentes, empobrecidas, reconhecidos pela sociedade como afrodescendentes e expostos a contexto de exclusão educacional e econômica.

5. Observações gerais acerca do Relatório de Avaliação

Acerca da suposta relação familiar mencionada entre a ex-tesoureira da OPARÁ e o titular do escritório de advocacia contratado, esclarece-se que o vínculo de parentesco pôde ser aventado apenas durante o período de transição administrativa da entidade, quando ainda não havia qualquer repasse de recursos públicos para a instituição.

A referida tesoureira deixou o cargo no mesmo mês em que ocorreu a liberação da primeira parcela, não tendo participado da gestão financeira dos instrumentos. A atual tesoureira, responsável pela execução e controle contábil dos dois convênios, não mantém qualquer relação com o escritório contratado. Assim, não há sobreposição temporal, nem influência hierárquica, o que afasta completamente a hipótese de favorecimento ou conflito de interesse. [...]”

Análise da equipe de auditoria

Na justificativa apresentada pela entidade em relação ao item 1 - Convênio 952871, a OPARÁ alega que utilizou a cotação eletrônica automática efetuada pelo sistema Transferegov, no entanto a equipe de auditoria buscou informações nos diversos manuais e não encontrou nenhuma informação sobre a ferramenta.

Além disso, a equipe de auditoria buscou informação diretamente no canal de atendimento telefônico para esclarecimento de dúvidas sobre o sistema, e não foi encontrado nada a respeito.

Vale ressaltar que a técnica atendente buscou informações junto a outros técnicos e todos informaram que desconheciam a ferramenta.

Quanto ao devido atesto nas notas fiscais, a OPARÁ informou que possui a documentação arquivada fisicamente, mas não apresentou cópia em meio digital, o que inviabilizou a averiguação da informação.

Quanto ao item 2, termo de fomento 945687, a entidade aponta que as falhas apresentadas nas contratações são formais, entretanto não apresentou documentação adicional para comprovação. A exemplo do contrato 46 – locação de imóveis, não é razoável a contratação de imóvel sem descrição dos espaços, infraestrutura disponibilizada e sem a identificação do endereço. Ademais, embora a mudança de endereço não tenha implicado aumento de custo, não há comprovação da economicidade, nem da possibilidade de redução de custo. Verifica-se a ausência de transparência no contrato firmado de forma a inviabilizar, inclusive, uma pesquisa de preços, tendo em vista a ausência de dados. No que se refere ao contrato nº 39, faltou um esclarecimento por parte da OPARÁ, tendo vista que o contrato prevê locação de veículo com motorista e combustível, e as notas referem-se ora a serviço de transporte, ora locação de veículos.

Por fim, é importante salientar, que o termo de fomento 945687 contou com despesas para contratação de assessoria jurídica, cujo objeto contratual prevê “1.2– A contratada será responsável por: Prestação de serviços de assessoria jurídica - acompanhamento de atividades de natureza jurídica, análise e confecção dos contratos para gestão do projeto”, e segundo a justificativa, 4 dos 7 contratos de pessoa jurídica, apresentaram erros formais.

Em relação aos itens 3 e 4 – Termos de Fomento 964613 e 9426549 – Em análise da justificativa apresentada pela entidade, entende-se que não houve esclarecimento adicional que elidissem os problemas identificados.

A entidade embora aponte a disponibilização de cadeiras extras no auditório, não as disponibilizou por todo o período, conforme registros fotográficos disponibilizados pela entidade.

Ademais, a OPARÁ não comprovou que o aumento em 50% da capacidade do auditório atenderia aos requisitos de segurança.

Quanto à justificativa de alteração de localização para Lauro de Freitas, a OPARÁ trouxe um novo argumento: inexistência na capital de espaço gratuito, diferente da justificativa apresentada anteriormente relacionada à questão logística e à necessidade de apoio para custeio do transporte. Ambas justificativas revelam que, de fato, houve uma falha do projeto apresentado por não considerar esses aspectos.

Não houve apresentação de documentos comprobatórios da ampla divulgação em escolas locais com matrículas de estudantes de outros estabelecimentos. Em justificativa anterior, se alegou a violência local como fator determinante para o curso ser oferecido para alunos de uma única escola. E durante a visita à escola foi corroborada a informação de que apenas

estudantes da escola estavam matriculados, e que não houve autorização para estudantes de outras escolas.

Em relação ao item 5, o risco potencial indicado pela CGU ocorreu na contratação da empresa de advocacia. Assim, o fato de a tesoureira ter deixado o cargo no mesmo mês em que ocorreu a liberação da primeira parcela ao contratado, não exime a OPARÁ da observância, quando de suas contratações, aos princípios de impessoalidade, isonomia e moralidade.